

1501237-14.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... fazendo jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Neste ponto, mister consignar que: Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1501237-14.2021.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2040577/2021 - DEL.INV.GER. SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON CHRISTIAN PRODOCIO DE OLIVEIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Aos 21 de março de 2022, às 14:00h, foi realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams e de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022, sob a presidência do MM. 2º Juiz Substituto, Dr. FELIPE CAVASSO, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu EDSON CHRISTIAN PRODOCIO DE OLIVEIRA. Presente na sala virtual a Promotora de Justiça, Drª Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira. Presente na sala virtual o réu EDSON CHRISTIAN PRODOCIO DE OLIVEIRA, na estação virtual da administração da unidade prisional. Presente na sala virtual o seu defensor, o Drº Pedro Naves Magalhães - Defensor Público. Inicialmente, a pedido da Defensoria Pública, foi solicitado contato prévio e reservado com o acusado, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do defensor e réu na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, três testemunhas de acusação e interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Como não houvesse mais prova a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, a audiência virtual foi encerrada. Permaneceu na sala apenas o MM. Juiz, que proferiu a seguinte sentença: "Vistos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Edson

Christian Prodocio de Oliveira como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque ele, no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta das 11h00, na Rua Antônio Carlos Dalla Dea, 275, Jardim Residencial Deputado José Zavaglia, nesta cidade e comarca de São Carlos, guardava e tinha em depósito, para fins de preparo, venda e comercialização, 270 (duzentos e setenta) porções de maconha, com peso aproximado de 608g (seiscentos e oito gramas), 27 (vinte e sete) supositórios plásticos contendo cocaína, com peso total aproximado de 17,8g (dezesete gramas e oito decigramas) e 07 (sete) porções de crack, pesando aproximadamente 1,1g (um grama e um decigrama), drogas acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/09 e laudos químico-toxicológicos de fls. 41/44, 45/48 e 49/52. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ele possuía 01 (uma) pistola da marca Taurus, calibre nominal 6.35, com numeração de série suprimida e 19 (dezenove) munições íntegras de mesmo calibre, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/09 e laudos periciais de fls. 38/40). A denúncia foi recebida, o réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação. No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas, interrogando-se o acusado ao final. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação da pena em seu patamar mínimo ou reconhecimento do tráfico privilegiado, com os consectários legais. É o relatório. Fundamento e decido. A materialidade é incontroversa e está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudo dos exames químico-toxicológicos de fls. 41/44, 45/48 e 49/52 e laudo da arma e munições apreendidas de fls. 38/40. A autoria é certa. O acusado confessou a guarda dos entorpecentes apreendidos, da arma e das munições localizadas pelos policiais civis em sua casa em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo. Afirmou ter aceitado guardar as drogas e a arma em troca de dinheiro que receberia de terceiras pessoas. A irmã do réu também corroborou a apreensão das drogas e da arma no quarto que era ocupado pelo parente no imóvel onde cumprida a ordem judicial. Não há dúvida, assim, sobre a caracterização dos crimes imputados ao réu pela denúncia. Reconhecida a prática dos crimes, passa-se à fixação da pena. Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), observa-se que o réu é tecnicamente primário e não há motivos que justifiquem a exasperação das penas-base, que vão fixadas no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida. Nada a consignar na segunda fase, observando-se ainda a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, de tal forma que a confissão e a menoridade relativa não possuem o condão de reduzir as penas abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, não se reconhece a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 porque demonstrado que o acusado se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, foram apreendidas em sua casa drogas variadas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma a demonstrar o destino a entrega de terceiros. Apenas de maconha, havia 270 porções que foram guardadas pelo réu, indicativo de que não se tratava de traficante ocasional. Além disso, ele também possuía arma de fogo com numeração suprimida e mais 19 munições intactas, o que revela ser ele pessoa envolvida com a seara criminosa. Além disso, como afirmado pelo próprio réu, ele já foi internado na Fundação CASA em razão da prática de ato infracional equiparado a roubo e responde atualmente a outros quatro inquéritos e ações penais pela prática do mesmo crime (certidão de fls. 130/131), sendo que em um dos processos já há sentença condenatória proferida. Esses elementos, em conjunto, são aptos a demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, não fazendo jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Neste ponto, mister consignar que: Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 1.020.529/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28-4-2017. (STJ, AgRg no RESp 1.902.766/SP, 6ª T., rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23-2-2021, DJe de 26-2-2021). Nessa mesma linha de pensamento: STJ, AgRg no AREsp 1.020.529/BA, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 18-4-2017, DJe de 28-4-2017; STJ, AgRg no HC 627.087/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 9-2-2021, DJe de 11-2-2021; STJ, AgRg no HC 591.559/MG, 6ª T., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 2-2-2021, DJe de 10-2-2021. Em razão do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas. E, tendo em vista o quantum das penas, a teor do artigo 33, §§ 2º, alínea b e 3º, do Código Penal, sobretudo em razão dos motivos indicados para afastamento do tráfico privilegiado, o regime de cumprimento será inicialmente o fechado, que se mostra mais adequado e suficiente para reprovação das condutas praticadas pelo acusado. Não há que se falar na aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porque o acusado não teve sua prisão provisória decretada neste processo. Por expressa vedação contida no artigo 44, caput, do Estatuto Repressivo, não se aplica a substituição por restritiva de direitos, tampouco a concessão do sursis, nos termos do artigo 77, caput, mesmo diploma legal. Ante o exposto, condeno Edson Christian Prodocio de Oliveira, qualificado nos autos, (i) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; (ii) 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar legal mínimo, como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; (iii) somadas em razão do concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas perfazem o montante de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no piso legal mínimo. Como o réu respondeu solto a este processo, nada obsta o apelo em liberdade. Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade que ora lhe defiro. Com o trânsito em julgado: a) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; b) Comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); c) expeça-se mandado de prisão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado. Com o cumprimento do mandado, expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-se ao juízo competente para a execução da pena; d) proceda-se a atualização do valor da multa e, após manifestação das partes, intime-se o réu para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de execução; e) oficie-se à delegacia de polícia local, solicitando a incineração das amostras das substâncias entorpecentes, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, caso ainda não procedido; f) decreto o perdimento do valor apreendido em favor do FUNAD (Fundo Nacional Antidrogas. Expeça-se o necessário; g) determino o perdimento dos demais bens apreendidos às fls. 07/09 com comunicação à Senad, autorizando-se a destruição daqueles de baixo valor ou em relação aos quais não haja interesse; h) em relação à arma e munições apreendidas, nos termos do artigo 25 do Estatuto do Desarmamento, oficie-se ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se e intímem-se. As partes deverão ser intimadas pelos respectivos portais e o réu por oficial de justiça, observando-se que a audiência foi realizada por teleconferência, encerrando-se a gravação após as alegações finais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA